

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

146/25/פ

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – סכסוך עבודה פוליטי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957¹, בסעיף 2, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לעניין חוק זה, לא יראו כסכסוך עבודה סכסוך בנושא תכנית לשינוי מבני במשק המדינה שהתקבלה בהחלטת ממשלה ושאינה משפיעה באופן ישיר על נושאים המנויים בסעיף קטן (א)."

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה ראשית את העיקרון שנקבע על ידי בית המשפט העליון בהלכת בזק (בג"ץ 1074/93 **היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים**, פ"ד מט (2) 485) ולפיו יש להבחין בין סכסוכי עבודה ושבתות שתכליתן להגן על עובד או ארגון עובדים מפני מעסיק, או ארגון מעבידים, או שינוי מבני במשק המדינה שיש בו כדי לפגוע באופן ישיר בזכויותיהם ותנאיהם הסוציאליים של העובדים, לבין סכסוכי עבודה ושבתות שתכליתם למנוע שינוי מבני במשק המדינה שאין בו כדי להשפיע באופן ישיר על זכויות עובדים.

לעניין זה סבור היה בית המשפט, והצעת החוק צועדת במתווה מעין זה, כי סכסוך עבודה יוכר ככזה וממילא אף השבתה על פיו תהיה מותרת, ככל שזו מתנהלת על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, אך ורק כאשר תכליתם למנוע את הפגיעה הישירה בעובדים. שבתות וסכסוכי עבודה שמטרתם למנוע מהממשלה להוציא לפועל תכנית שאושרה בה אינם יכולים לחסות תחת ההגנות שמעניק החוק.

זכות העובד לתנאי עבודה טובים ומיצוי מלוא זכויותיו לחוד, וזכותה וחובתה של הממשלה לקבל החלטות בדבר שינויים מבניים במשק המדינה לטובת כלל הציבור, בלי שתתקל בסכסוך עבודה ושבתה מאיימים, לחוד. הגנה על שבתה שמטרתה מצטמצמת להטלת מורא על הממשלה וזאת כדי למנוע ממנה ליישם את התכנית שלדעת חברי הממשלה יש בה כדי להועיל לכלל הציבור מובילה לתוצאות הרסניות וצריכה למצוא את עצמה מחוץ לחוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (719/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/719/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 221.

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)